PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FICTÍCIO)

Juizado Especial Cível da Comarca de Cidade Fictícia/RJ

Processo nº 0001006-42.2026.8.19.0999 · Procedimento do Juizado Especial Cível

Autor: JOSÉ DA SILVA FICTÍCIO (CPF 999.000.000-05) · Réu: BANCO FICTÍCIO S.A.

PETIÇÃO INICIAL (cópia)

JOSÉ DA SILVA FICTÍCIO, aposentado, CPF 999.000.000-05, titular do benefício previdenciário nº 000.000.000-0, por sua advogada, propõe AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA cumulada com REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO FICTÍCIO S.A..

O autor nunca contratou o empréstimo consignado nº 121212-12, incluído no seu benefício em 05/04/2021, com parcelas mensais de R$ 175,00. Não assinou contrato, não recebeu valor e só soube do desconto ao consultar o extrato do INSS (HISCON).

Pede: a declaração de inexistência do contrato; a cessação dos descontos em tutela de urgência; a devolução em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021 e simples antes disso; indenização por danos morais de R$ 10.000,00; a gratuidade de justiça; a inversão do ônus da prova.

Valor da causa: R$ 22.640,00. Advogada: FULANA DE TAL FICTÍCIA, OAB/RJ 000.000.

SENTENÇA

O réu não juntou o contrato nem prova do crédito ao autor. Julgo PROCEDENTES os pedidos para: (a) declarar inexistente o contrato nº 121212-12; (b) condenar o réu a cessar os descontos em 10 dias, sob pena de multa de R$ 300,00 por desconto, limitada a R$ 6.000,00; (c) condenar o réu a restituir em dobro as parcelas de R$ 175,00 descontadas de 05/2021 a 08/2026, com correção monetária desde cada desconto (Súmula 43/STJ) e juros desde cada desconto (Súmula 54/STJ), nos termos dos arts. 389 e 406 do CC, com a redação da Lei 14.905/2024; (d) condenar o réu a pagar R$ 5.000,00 de danos morais, corrigidos desde esta data (Súmula 362/STJ) e com juros desde o primeiro desconto.

Data da sentença: 10/09/2026.

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

Certifico que a sentença transitou em julgado em 05/10/2026, sem recurso. O réu não comprovou o pagamento nem a cessação dos descontos: o HISCON de 01/11/2026 ainda mostra o contrato ativo.

DESPACHO de 10/11/2026: requeira a parte autora o que entender de direito. Intimação disponibilizada no DJEN em 10/11/2026.